РЕКЛАМА

Дело № 1-13/2023 (1-71/2022; 1-441/2021;)

Номер дела: **1-13/2023 (1-71/2022; 1-441/2021;)**

УИН: **25RS0003-01-2021-003752-70**

Дата начала: **28.07.2021**

Дата рассмотрения: **06.02.2023**

Суд: **Первореченский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Сальников Станислав Александрович**

Статьи УК: **161**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Н.М. Комиссаренко		
	Каюмов Денис Николаевич	Статьи УК: 161	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.07.2021
Передача материалов дела судье			29.07.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		17.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	27.08.2021
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ	01.10.2021
Производство по делу возобновлено			24.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	28.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	16.02.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	28.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	20.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.01.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	31.01.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		06.02.2023
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			20.02.2023

Акты

№ 1-13/2023

25RS0003-01-2021-003752-70

ПРИГОВОР

Имени Российской Федерации

г. Владивосток 06 февраля 2023 года

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при секретаре судебного заседания Тумашиновой М.Е.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора Первореченского района Брухтей О.С., Колокольцева А.В., Язвенко С.Д.,

защитника - адвоката Комиссаренко Н.М., представившего ордер № №

подсудимого Каюмова Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Каюмова Дениса Николаевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

содержащегося по настоящему уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до 15.06.2021г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Каюмов Д.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 40 минут, находясь возле <адрес> в <адрес>, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с ранее незнакомым ФИО9, увидел в руках у последнего портативный планшетный компьютер «<данные изъяты>», и в этот момент у Каюмова Д.Н. возник корыстный преступный умысел, направленный на открытое хищение имущества у ФИО9, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на открытое хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, их открытый и явный характер, предвидя общественно опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, Каюмов Д.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 40 минут, находясь возле <адрес> в <адрес>, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья к ФИО9, с целью лишить последнего возможности оказывать сопротивление, нанес один удар кулаком правой руки в область лица ФИО9, отчего последний потерял равновесие, чем причинил ФИО9 физическую боль и страдание, при этом одномоментно левой рукой выхватил из рук ФИО9 портативный планшетный компьютер «<данные изъяты> стоимостью 19 999 рублей, с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>», не представляющей материальной ценности, в чехле «<данные изъяты>», стоимостью 999 рублей, тем самым открыто похитив его.

В свою очередь ФИО9, устояв на ногах после полученного удара, потребовал от Каюмова Д.Н. вернуть похищенное имущество.

После чего, Каюмов Д.Н., не желая отступать от реализации своих преступных намерений, направленных на открытое хищение чужого имущества, с целью удержания при себе похищенного и воспрепятствования сопротивлению со стороны ФИО9, в указанный период, то есть в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, нанес ФИО9 не менее двадцати ударов руками и ногами по всему телу.

После чего Каюмов Д.Н. с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления и распорядился им по своему усмотрению.

Таким образом, Каюмов Д.Н., в указанный период, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил имущество ФИО9, причинив последнему ущерб на общую сумму 20 998 рублей.

В судебном заседании подсудимый Каюмов Д.Н. вину признал частично, по существу пояснил, что намерений похищать у потерпевшего планшет, у него не было. По существу показал, что в тот день он поругался со своей гражданской женой ФИО47, и она куда-то ушла. Потом она ему позвонила сначала с одного телефона, а потом с другого и сказала, что она находится в какой-то квартире вместе с потерпевшим и другими людьми, потерпевший употребил наркотические средства и домогается её, просила её оттуда срочно забрать. Он (Каюмов Д.Н.) сразу поехал, и когда приехал, то увидел, что по улице идет потерпевший, а за ним идет его сожительница ФИО43. В это время потерпевший к ФИО45 не приставал, так как находился на связи с ним (Каюмовым). Он подошел к потерпевшему и стал выяснять с

ним отношения, добиваясь от последнего, чтобы тот ему сказал, действительно ли он приставал к ФИО46. Потерпевший стал все отрицать, то есть говорить ему не правду, из-за чего он (Каюмов) стал наносить потерпевшему удары, в результате нанес более одного удара в голову. После этого потерпевший сказал ему правду, что до того момента, как он узнал, что ФИО44 не свободна, он действительно имел к ней определенные намерения. Планшет он забрал у потерпевшего, чтобы посмотреть, что в нем находится, так как, по его мнению, потерпевший употребляет наркотики, а потому в планшете могла содержаться определенная информация. Планшет он отдал добровольно следователю через неделю, после того, как тот у него о нем спросил. В течение недели попыток отдать похищенное он не предпринимал, так как не знал данные потерпевшего.

Согласно протоколу явки с повинной Каюмов Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 10 минут по адресу: <адрес> <адрес> нанес телесные повреждения неизвестному ему гражданину и забрал планшет марки «<данные изъяты>». Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.№

Согласно протоколу проверки показаний на месте, Каюмов Д.Н. с участием защитника ФИО8 подтвердил свои признательные показания. №

Кроме того, вина Каюмова Д.Н. в полном объеме подтверждается показаниями потерпевшего, оглашенными показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела и изученными в судебном заседании.

Так, потерпевший ФИО9 в судебном заседании по существу пояснил, что Каюмова он знает только по обстоятельствам дела, когда ДД.ММ.ГГГГ он украл у него телефон. ДД.ММ.ГГГГ, вечером, находясь в алкогольном опьянении, он шел домой по <адрес>, мимо видовой площадке, со стороны моря. К нему подошла девушка (судом установлено ФИО11), которая ему не была знакома и он ранее ее не видел, попросила позвонить, поскольку у нее не было телефона. Он дал ей свой телефон «<данные изъяты>» (планшет), чтоб она совершила звонок. Она звонила какому-то мужчине (судом установлено Каюмову). О чем они разговаривали, он не знает, но слышал, что они ругались. ФИО51 провоцировала Каюмова, чтобы тот быстрее приехал за ней. На протяжении какого-то время она несколько раз брала его телефон, чтобы позвонить. Далее, он начал двигаться в сторону дома, ФИО48 шла за ним, поскольку они с Каюмовым договорились, что она будет на связи на этом телефоне, чтобы тот мог понимать, где она находится. Проходя мимо <адрес>, потерпевший зашел в гости к знакомой ФИО61, которую знает около 5 лет. ФИО49 в это время находилась в подъезде. Во время нахождения его в гостях, периодически Каюмов звонил на его телефон, он выходил, давал телефон ФИО50.

Через какое-то время, он вышел от ФИО55 и пошел в сторону дома. ФИО52 все это время шла за ним, чтобы не потерять связь с Каюмовым. Когда он находился в районе дома №<адрес>, подъехал автомобиль «<данные изъяты>», из которого вышли Каюмов, который был в нетрезвом состоянии, и двое парней, ранее ему не знакомых. Каюмов сразу его ударил кулаком в лицо, от чего потерпевший попятился назад. Телефон (планшет), в это время у него был в руках. Но после удара, Каюмов вырвал у него из рук планшет. После чего ФИО53 и трое парней отошли от него и разговаривали о чем-то. Он в этот момент стоял в стороне. Далее он попросил вернуть ему планшет обратно, но Каюмов только ругался не него и ФИО54 из-за того, что ФИО56 находилась с потерпевшим.

Далее Каюмов подошел к нему уже без планшета и ударил несколько раз кулаками и ногой в различные части тела, в том числе и в область головы, при этом высказывая претензии по поводу ФИО58, что он к ней приставал. Но потерпевший все отрицал. Далее трое парней и ФИО57 сели в машину и уехали. Он в это время пошел в сторону дома. Далее пошел в полицию на <адрес> написал заявление. Позже следователь ему вернул его планшет. Претензий к Каюмову не имеет.

Из оглашенных, со согласия сторон, показаний потерпевшего ФИО9 следует, что, когда потерпевший подошел к Каюмову, тот без каких- либо пояснений, одновременно нанес ему не менее одного удара кулаком правой руки в лицо и одновременно второй левой рукой

Денис вырвал у него из рук его портативный планшетный компьютер марки «<данные изъяты>» в корпусе темно-серого цвета, с установленной сим-картой с абонентским номером компании «№, в чехле.

От удара потерпевший попятился назад, его понесло в сторону, он потерял равновесие, он почувствовал сильную физическую боль, в ответ потерпевший крикнул Каюмову, за что тот его ударил, в ответ Каюмов сказал, чтобы он не приставал к его девушке. Потерпевший пытался пояснить, что у него ничего общего с ФИО15 не может быть, он просто ей дал позвонить, и все. Далее, Каюмов спросил у него: «Как ФИО14 оказалась с тобой и что она делала с тобою рядом?», на что он ответил, что он решил ей просто помочь. Потерпевший начал просить Каюмова отдать ему планшетный, но Каюмов игнорировал его просьбы и требования, и продолжал наносить ему удары. Каюмов наносил ему удары ногами и руками по всему телу, по голове, сколько именно всего ударов он не помнит, было не менее 20 ударов, в ответ он укрывался от ударов, он прикрывал свое лицо руками, в какой то момент он упал на землю, и Каюмов продолжал его бить ногами по телу. Каюмов наносил ему не менее трех ударов ногами по его телу, он ему кричал, чтобы тот остановился, прекратил его бить. Каюмов физически был сильнее его, он испугался за свою жизнь и здоровье, он пытался Каюмову объяснить, что у него ничего с <данные изъяты> не было, но Каюмов его не слышал и продолжал его бить. При этом остальные трое парней, с которыми Каюмов приехал, стояли рядом и ничего не делали. Они видели, как Каюмов избивал его и вырвал у него портативный планшетный компьютер марки «<данные изъяты> в корпусе темно-серого цвета, с установленной сим-картой с абонентским номером компании «№, в чехле. При этом данные парни не предпринимали никаких действий, чтобы предотвратить или остановить Каюмова, они стояли в стороне.

Потерпевший пытался уйти от Каюмова в сторону своего дома, но Каюмов продолжал наносить ему удары в спину с ноги, он ударил ему в спину не менее двух раз ногой. Ему было очень больно, кричать и звать на помощь он не смог, так как боялся, что если начнет кричать, то его Каюмов побьет еще больше. Когда потерпевший стал уходить от Каюмова в сторону своего дома, тот продолжал идти за ним, друзья Каюмова шли на расстоянии, примерно в двух метрах. Своего планшетного компьютера марки «<данные изъяты>» в корпусе темно-серого цвета, с установленной сим-картой с абонентским номером компании «№, в чехле, он больше не видел. Потерпевший продолжал идти пешком в сторону <адрес> в <адрес>, а Каюмов тем временем продолжал говорить ему, что он приставал к его девушке ФИО16. Потерпевший пытался просить Каюмова вернуть ему планшет, но его никто не слышал, Каюмов и парни разговаривали между собой, будто Каюмов ничего не брал. Подойдя к середине <адрес> в <адрес>, Каюмов и его друзья зашли за угол указанного дома, там не было освещения, а потерпевший тем временем остался стоять на дороге.

Через некоторое время Каюмов выбежал из-за угла <адрес> в <адрес>, и начал его опять избивать, он повалил потерпевшего на дорогу, нанеся ему один удар в область живота с ноги. От удара потерпевший упал на землю, закрыл лицо своими руками, он почувствовал сильную физическую боль, он боялся за свою жизнь и здоровье, затем Каюмов ударил его не менее одного раза в область головы, он почувствовал, что удар был ногой, очень сильный и ему было очень больно, после чего Каюмов отошел от него. Затем один из парней сказал Каюмову, чтобы тот его не бил. Каюмов спросил у него, что у него было с ФИО17, на что он ответил, что он просто дал ей позвонить. На что Каюмов сказал: «получается ФИО21 обманывает?». Затем Каюмов позвал ФИО20 и спросил, домогался ли потерпевший до нее, на что та ответила утвердительно и стала смеяться. На самом деле никаких знаков внимания он к ФИО19 не проявлял, он не понимал, о чем они говорят. В этот момент Каюмов снова начал наносить ему удары ногой в область корпуса, тела и головы, он нанес ему еще не менее пяти ударов. Потерпевший понял, что Каюмов опять начал его бить из-за слов ФИО18

Через некоторое время Каюмов перестал наносить ему удары, и отошел обратно за угол дома. Затем он услышал, что парни над чем-то смеялись, и также он услышал адрес <адрес>. Он вновь попросил Каюмова вернуть ему его планшет, но в этот момент Каюмов снова подошел к нему, пнул его два раза в область тела, и ушел в сторону <адрес> в <адрес>.

Затем он увидел, как ФИО1, его друзья и ФИО59 садятся в автомобиль возле <адрес> в <адрес>, и уезжают по <адрес>, в сторону <адрес>. Как только они уехали, он направился к себе домой.

В заявлении и в объяснении он указывал, что у него похитили сотовый телефон, на самом деле он растерялся, когда писал заявление, и не мог вспомнить сразу правильное название планшета. В результате совершенного преступления, а именно открытого хищения имущества с применением насилия, у него был похищен портативный планшетный компьютер марки «<данные изъяты>» в корпусе темно-серого цвета, с установленной сим-картой с абонентским номером компании «№, стоимостью 21 000 рублей (т. №).

Свидетель ФИО10, являющийся оперуполномоченным ОУР ОП № УМВД России по г. Владивостоку, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на суточном дежурстве. В дежурную часть ОП № УМВД России по г. Владивостоку было получено сообщение об открытом хищении имущества, принадлежащего ФИО9 В ходе проверки данной информации, им проводился осмотр территории прилегающей к месту совершения преступления. В ходе осмотра, была установлено камера видеонаблюдения, которая расположена на фасаде <адрес>, которая принадлежит детскому саду №. В ходе просмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения, было установлено, что в 21 час 13 минут ДД.ММ.ГГГГ со стороны <адрес> потерпевший вместе с неустановленной девушкой движется вдоль дороги и доходит до калитки забора детского сада. Далее, возле потерпевшего останавливается легковой автомобиль серого цвета (марку, государственный регистрационный знак на видеозаписи установить не удалось). Из машину выходят четверо человек (далее автомобиль уезжает), один из мужчин подходит к потерпевшему и через непродолжительное время начинает наносить удары потерпевшему. После окончания нанесения ударов, потерпевший с мужчиной предположительно начинают разговор, далее мужчина снова наносит удары потерпевшему. По окончании драки, мужчина вместе с женщиной, и еще тремя мужчинами уходят в сторону, а потерпевший встает, подымает с земли сумку, и уходит в сторону. Данная видеозапись была изъята на DVD-диск. В настоящий момент данный диск (т.№).

Свидетель ФИО11 в судебном заседании по существу пояснила, что с Каюмовым она состояла в близких отношениях с ДД.ММ.ГГГГ года, совместно проживали у нее, по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, в часов 8 вечера она поругалась с Денисом, он уехал к друзьям, а она пошла гулять, плакала. На <адрес> около <данные изъяты> она увидела молодого человека, попросила телефон, чтоб позвонить. Когда она позвонила Денису, попросила его забрать ее. Потерпевший сказал Денису, что сейчас они дойдут до его друзей и оттуда Денис заберет ее. После чего они пошли в сторону Овчинникова, где находится школа №. Дойдя до квартиры его друзей, где была взрослая мама, девушка, по имени ФИО23 и ее молодой человек. ФИО24 пригласила ее выпить чаю. Она согласилась. Когда она пила с ФИО25 чай, потерпевший укололся наркотическим средством, включил фильм сексуального характера, начал ползать по полу и тереться об ее ноги. Она не знала, как себя вести в данной ситуации. В связи с чем, она попросила телефон у молодого человека ФИО22 позвонить Денису, чтобы он ее забрал быстрее. После чего она пошла на улицу, потерпевший пошел с ней, потому что тот был с Денисом на связи. Они пошли вниз на <адрес> в сторону детского сада. Далее подъехал Денис. С ним был крестный папа ее ребенка и еще один друг. Денис подошел к потерпевшему, пытался выяснить у него, приставал ли тот к ней, после чего ударил потерпевшего кулаком. При этом она весь разговор между ними не слышала и не видела, бил ли еще Денис потерпевшего, поскольку один из друзей Дениса отвел ее в сторону.

Кроме того, вина Каюмова Д.Н. подтверждается и другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

заявлением ФИО9 от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое открыто похитило его сотовый телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета в чехле черного цвета, в котором

находилась сим-карта компании «<данные изъяты>» с абонентским номером №. Стоимость телефона составляет 21 000 рублей. Ущерб является для него значительным (т.№ №);

протоколом осмотра места происшествия от «ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> «А», в ходе которого ничего не изъято (т.№);

протоколом предъявления лица для опознания от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому потерпевший ФИО9 среди предъявленных ему на опознание парней опознал ФИО1, как лицо, которое на него напало ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> <адрес> (т.№);

протоколом выемки от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого у потерпевшего ФИО9 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъято: предложение № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ), коробка от портативного планшетного компьютера «<данные изъяты>» (IMEI: №) (№);

протоколом осмотра предметов (документов) от «ДД.ММ.ГГГГ года, при производстве которого осмотрено предложение № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ), коробка от портативного планшетного компьютера «<данные изъяты> (IMEI: №), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО9 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и хранятся в материалах уголовного дела (т.1 №);

протоколом выемки от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого у свидетеля ФИО10 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъят DVD-диск с видеозаписью (т.№);

протоколом осмотра предметов (документов) от «ДД.ММ.ГГГГ года, при производстве которого осмотрен DVD-диск с видеозаписью, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО10 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, на котором запечатлено, как один человек (Каюмов) наносит удары второму человеку (ФИО62). Данный признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и хранится при материалах уголовного дела (т.№);

судом также была просмотрена сама видеозапись, содержащаяся на DVD-диске, на которой зафиксирован участок территории детского сада, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>». На видеозаписи видно, что вдоль забора детского сада идет он вместе с ФИО11 Далее зафиксирован тот момент, как на проезжей части появляется автомобиль, который в дальнейшем останавливается, из салона автомобиля выходят четверо мужчин, среди которых был Каюмов Д.Н.. Далее согласно видеозаписи Каюмов Д.Н. наносит удары потерпевшему. Далее Каюмов Д.Н. перестает наносить потерпевшему удары, а через несколько секунд снова наносит удары. После чего Каюмов Д.Н. с тремя парнями и ФИО11 садится в автомобиль, на котором приехал и уезжает, а потерпевший уходит в правую сторону от детского сада.

заключением эксперта № от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого у гр. ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. имелись: перелом короны 2-го зуба на верхней челюсти справа, сопровождавшийся кровоподтеком в области верхней губы; кровоподтеки и ссадины лица.

Эти повреждения могли быть причинены в срок, указанный в постановлении; в результате ударного воздействия твердого тупого предмета (предметов); в случае образования ссадины имело место тангенциальное (скользящее) воздействие.

Данные повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, в связи с чем, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека (п. 9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» Приказа №н МЗиСР РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

Повреждения, указанные в п. 1, могли быть причинены при обстоятельствах, изложенных в протоколе допроса потерпевшего ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ (№

протоколом выемки от «ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у подозреваемого ФИО1 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъят портативный планшетный компьютер «<данные изъяты> (IMEI: №), чехол «<данные изъяты>», сим-карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером №) (т.№

протоколом осмотра предметов (документов) от «ДД.ММ.ГГГГ, при производстве которого осмотрены портативный планшетный компьютер «<данные изъяты> <данные изъяты>» (IMEI: №), чехол «<данные изъяты>», сим-карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером №), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемого ФИО1 в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО9 (т.1 №).

Кроме того, судом был изучен и учтен характеризующий материал.

Все доказательства оценены судом с точки относимости и допустимости, и нарушений УПК при их получении суд не выявил, а потому все они признаны допустимыми и не подлежат исключению.

Признак открытости хищения подтверждается тем обстоятельством, что, когда подсудимый похищал у потерпевшего имущество, потерпевший это видел, и для подсудимого это было очевидно.

Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья подтверждается, как показаниями потерпевшего, так и показаниями самого подсудимого, из которых следует, что он подошел к потерпевшему и стал выяснять с ним отношения, добиваясь от последнего, чтобы тот ему сказал, действительно ли он приставал к ФИО26. Потерпевший стал все отрицать, то есть говорить ему не правду, из-за чего он (Каюмов) стал наносить потерпевшему удары, в результате нанес более одного удара в голову.

Кроме этого, применение насилия не опасного для жизни и здоровья подтверждается заключением эксперта № от «ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого у гр. ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на момент исследования имелись: перелом короны 2-го зуба на верхней челюсти справа, сопровождавшийся кровоподтеком в области верхней губы; кровоподтеки и ссадины лица.

Давая оценку версии подсудимого о том, что намерений похищать планшет у него не было, а единственной целью избиения было выяснить, совершались ли в отношении ФИО37 аморальные действия, суд находит её (версию) несостоятельной, так как планшет Каюмов забрал у ФИО27 сразу, после нанесения первого удара, и в последствии ФИО36 неоднократно просил Каюмова вернуть ему его планшет, на что тот не реагировал. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии намерений возвратить планшет потерпевшему, а, следовательно, и о наличии умысла у Каюмова именно на хищение чужого имущества. В противном случае, разобравшись с потерпевшим и выяснив у него все вопросы, Каюмов мог бы возвратить планшет, однако, этого не сделал, присвоив его.

Давая оценку заявлению защитника о том, что со стороны потерпевшего имело место быть противоправное и аморальное поведение, явившееся поводом для преступления, суд полагает, что не состоятельно, так как, судом установлено, что именно свидетелем ФИО29 спровоцирован конфликт между Каюмовым и ФИО28, так как последняя настойчиво доводила до сведения Каюмова мысль о том, что ФИО38 производил в отношении нее аморальные действия.

При этом, из показаний ФИО30 следует, что именно ФИО31 явилась инициатором её знакомства с ФИО32, сама добровольно везде за ним следовала, в том числе проследовала и в квартиру к подруге ФИО60, где, якобы, последний стал её домогаться. Кроме того, из показаний Каюмова следует, что, когда он увидел ФИО33 на улице, то ФИО35

самостоятельно шла за ФИО34, тот, при этом, её ни к чему не принуждал и не оказывал на нее какого либо иного воздействия.

Из изложенного следует, что поводом для начала агрессивных действий Каюмова в отношении ФИО39 явились именно настойчивые заявления ФИО40 о, якобы, имевших место домогательствах ФИО41, которые ничем более, кроме слов ФИО42, не подтверждались.

Давая оценку тому обстоятельству, что Каюмов частично отказался от сведений, содержащихся в явке с повинной, суд исходит из того, что, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои показания, сообщение лица о совершенном с его участием преступлении может рассматриваться как явка с повинной.

Даже при том, что в судебном заседании подсудимый частично не подтверждает изложенные в ней сведения, его явка с повинной может быть судом положена в основу обвинительного приговора, и подлежит признанию в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В данном случае, для постановления приговора не важен факт подтверждения изложенных в заявлении о явке с повинной обстоятельств, наличие или отсутствие такого смягчающего наказание обстоятельства, как явка с повинной, не ставится в зависимость от того, подтверждает или отрицает лицо изложенные в заявлении о явке с повинной факты или признаёт их.

При таких обстоятельствах, суд принимает явку с повинной Каюмова и как доказательство и как смягчающее наказание обстоятельство.

Суд полагает, что анализ и оценка доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемых судом достоверными позволяют сделать вывод о виновности Каюмова Д.Н. в инкриминируемом ему преступлении.

Действия Каюмова Д.Н. суд квалифицирует по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершенного преступления и личность виновного, в том числе наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Подсудимым совершено тяжкое преступление.

При этом подсудимый ранее не судим, на учете в ПНД и КНД не состоит, по месту регистрации и содержания характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими вину обстоятельствами суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, участие в воспитании и материальном содержании детей его сожительницы.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренного ст. 63 УК РФ, судом признается опасный рецидив преступлений на основании п. «в» ч.2 ст.18 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и применение ст. 64 УК РФ

судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствовавшие целям и мотиву совершения преступления, и имеет место быть отягчающее обстоятельство в виде рецидива.

Оценив все вышеперечисленные обстоятельства, суд полагает, что исправление Каюмова Д.Н. возможно только в условиях изоляции от общества, а потому назначает наказание в виде реального лишения свободы.

При исчислении срока наказания не применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как имеется отягчающее обстоятельство в виде рецидива преступлений, при этом применяются положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд полагает возможным не назначать дополнительные вида наказания.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначается исправительная колония строгого режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Каюмова Дениса Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ и назначить наказание в виде 05 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным по приговору от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, окончательно назначить наказание в виде 12 (двенадцати) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу отменить, избрать на основании ч.2 ст.97 УПК РФ меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, после чего этапировать к месту отбывания наказания.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания:

- время содержания под стражей в виде меры пресечения по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ., и с ДД.ММ.ГГГГ до момента вступления приговора в законную силу, из расчета в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима;

- наказание, отбытое по приговору от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> - с ДД.ММ.ГГГГ., из расчета в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.А. Смоленкова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».